

통 보

1. 제 목 : 「법무사 운용요강」에 따른 지정법무사 운용기준 정비 필요
2. 소관부점 : 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처는 「내규관리규정」, 「업무분장세칙」에 따라 「법무사 운용요강」(이하 “요강”이라 한다)의 소관부점으로 요강을 제정, 개정하는 업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리세칙」 제29조 제2항 제2호에 따르면 소관부점장이 내규안을 작성할 때에는 실제 적용에 혼란을 초래하지 아니하도록 명료성을 유의하여 작성하여야 하므로 제정된 내규가 명료하지 않아 실제 적용에 혼란을 가져오는 경우 이를 개정하여 운용하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 요강의 내용과 실제 업무처리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

요강 별표 5 “법무사 보수지급기준”(이하 “법무사 보수기준”이라 한다) ‘1. 보수지급기준’ 중 ‘가. 적용기본원칙’에 따르면 ‘그 밖의 신청업무’의 경우 법무사 보수는 건당 6만 원으로 한다고 되어 있으나 법무사에게 위임하는 신청업무¹⁾ 중 어떤 업무가 ‘그 밖의 신청업무’에 해당하는지 명료하지 않아 ‘판결문 제도부여’의 경우 경남지역본부를 포함한 6개 지역본부²⁾에서는 ‘가. 적용기본원칙’을 적용하여 법무사 보수로 6만 원을 지급하고 있었으나, 다른 지역본부³⁾에서는 ‘경매신청’에 따른 부수적인 업무로 판단하여 보수를 지급하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 요강 제9조의2 제1항4)에 따르면 “운용부점은 지정법무사 위촉 후 1년간의 업무수행 결과를 평가하고”라고 되어 있고, 해당 조항의 뒷부분에는 단서조항으로 “다만, 평가일 현재 위촉기간 만료일까지 남은 기간이 1년 미만인 경우에는 평가를 생략하고 직전 평가를 활용할 수 있다”고 되어 있어 위촉기간 만료일까지 남은 기간이 1년 미만인 경우가 아니면 평가를 생략할 수 없으나, 12개 지역본부는 ‘업무수행 결과 평가’ 조항을 ‘임의규정’으로 해석하여 12개 지역본부 모두 2019. 4월 위촉된 법무사에 대한 평가를 감사일 현재까지 하지 않은 것으로 확인되었으며,

요강 제9조 제2항에 따르면 신청업무 위임 시 특정법무사에게 위임 업무가 편중되지 않도록 운용부점장 책임 하에 별표 4. “법무사 업무량 배정기준(이하 “배정기준”이라 한다)”에 따라 업무량을 배정한다고 되어

1) 요강 제1조에 따라 담보물권 이전등기, 경매, 소장작성 및 접수업무, 기타신청업무를 지칭

2) (‘지역본부’ 생략) 서울서부, 경기, 대구경북, 전북, 경남, 강원

3) (‘지역본부’ 생략) 서울동부, 부산, 광주전남, 대전충남, 인천, 충북

4) ① 운용부점은 지정법무사 위촉 후 1년간의 업무수행 결과를 별표 3 “법무사 업무수행 평가표”에 따라 평가하고, 평가결과는 업무량 차등배정 등에 활용할 수 있다.(이하 생략)

있어 법무사 업무량 차등배정 시 배정기준에 따른 사유를 기재하여
운용부점장 승인을 받는 것이 타당하나 ‘운용부점장 책임 하’에 대한
내용이 명료하지 않아 부점장 승인 없이 담당자가 임의로 업무량을
차등배정⁵⁾ 중인 것으로 확인되는 등

따라서 요강 내용이 명료하지 않아 실제 업무처리에 혼란을 초래
하고 있으므로 관련 법무사 운용기준을 정비할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 가계지원총괄처는 감사 결과에 이의를 제기하지
않았으며, 요강 중 불명료한 조항을 점검하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 지정법무사 업무수행 결과 평가업무 등에 대한
「법무사 운용요강」 내용이 명료하지 않아 실제 업무처리에 혼란을 초래
하는 것을 방지하도록 관련 요강을 개정하는 등 법무사 운용기준을
합리적으로 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

5) (“기재 생략”) “기재 생략”